

승강기 유지관리 도급계약의 표준계약서(단순계약)

(6쪽중 제1쪽)

승강기 유지관리에 관하여 승강기 관리주체인 _____ (이하 “갑”이라 한다)와 유지관리업자인 _____(이하 “을”이라 한다)는 다음과 같이 계약을 체결한다.

===== 다 음 =====

제1조(유지관리대상 및 유지관리비) 본 계약의 유지관리대상 승강기의 내역 및 유지관리비는 다음 각 호와 같다.

1. 승강기의 소재지 :
2. 현장명(건물명) :
3. 유지관리대상 승강기 별 월 유지관리비 내역

종류 및 형식(규 격)		단 가	대 수	월정 유지관리비(원)	비 고
자체점검	현장점검				
	원격점검				
고장수리					
승강기부품의 교체					
급유 및 청소					
승객 구조					
콜센터 운영					
검사입회					
자체점검	현장점검				
	원격점검				
고장수리					
승강기부품의 교체					
급유 및 청소					
승객 구조					
콜센터 운영					
검사입회					
합 계					

4. 월정 유지관리비 총액 : (부가세 포함)

가. 공급가액 : 금 원정 (W)

나. 부가가치세 : 금 원정 (W)

제2조(계약기간) 본 계약의 유효기간은 ##년으로 하며 계약일 20 년 월 일부터 20 년 월 일 까지(##개월)로 한다.

제3조(용어의 정의) 본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “관리주체”라 함은 「승강기 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제7호에 따라 승강기 소유자 등 당해 승강기에 대하여 관리 책임이 있는 자를 말한다.
2. “자체점검”이라 함은 법 제31조에 따라 승강기 관리주체가 승강기에 대하여 월 1 회 이상 실시하는 점검을 말한다.
3. “유지관리”라 함은 승강기가 갖추어야 하는 기능 및 안전성을 유지할 수 있도록 주기적인 점검을 실시하고 부품의 교체 및 수리 등 승강기를 보수하는 것을 말한다.
4. “월정유지관리비”라 함은 승강기소유자 등 관리주체가 법 제39조의 규정에 의하여 등록된 자(이하“유지관리업자”라 한다)와 승강기 유지관리에 관한 계약을 체결하고 당해 계약에 따라 유지관리업자에게 매월 지불하는 대가를 말한다.

제4조(유지관리계약의 범위) 본 계약은 제1조제3호에 정한 대상승강기에 대하여 계약 기간동안 이용자의 안전을 보장하고, 고장 등 비운행으로 인한 이용자의 불편이 발생되지 않도록 함과 동시에 계약당시의 성능을 유지하기 위한 주기적인 자체점검, 예방정비를 실시하고 고장발생시 신속히 고장원인을 제거함으로써 이용자의 불편을 최소화하는 것을 말하며, 다음사항을 포함한다.

1. 법 제31조에 따른 자체점검의 실시
2. 법 제73조에 따른 승강기안전종합정보망에 자체점검 결과 입력
3. 법 제32조 규정에 의한 안전검사의 입회 및 보조
4. 청소 등 승강기 청결상태 유지

제5조(유지관리품질의 수준) ① “을”은 계약승강기에 대해서 다음 각 호의 사항을 “갑”에게 보장한다. 다만, “갑”의 고의 또는 과실에 의한 고장, 천재지변, 건물 자체의 하자, 별도 계약에 의한 수리공사 등에 소요되는 시간으로 “갑”과 “을”이 서로 인정하는 경우는 제외한다.

1. 월 고장율 : % 이내, 또는 월 고장회수 : 회 이내
2. 월 비운행시간 : 시간 이내
3. 출동시간 : 신고후 분 이내

② “을”이 제1항의 품질수준을 지키지 못하고 초과할 경우, 초과하는 수준에 대해서 “갑”은 다음 각 호와 같이 해당 승강기의 익월 유지관리비중 일정액을 삭감하여 지급할 수 있다.

1. 월고장을 초과시 : 초과 ()%당 또는 초과 고장횟수당 ()원

2. 월비운행시간 초과시 : 초과 ()시간당 ()원

3. 출동시간 초과시 : 초과 ()분당 ()원

③ 제2항의 보상액이 유지관리비를 초과할 경우 초과금액에 대하여 “갑”의 청구에 의하여 “을”이 이를 지급해야 한다.

제6조(무상 제공 부품) “을”은 점검, 고장처리에 필요한 다음 각 호의 부품에 대해서 “갑”에게 무상으로 제공하며, 그 밖의 부품의 교체 및 수리공사는 본 계약과 관계없이 별도로 유상공급 한다. 단, 모든 부품은 정품을 사용하고 그 외 국가 공인기관으로부터 품질을 보증받은 제품을 사용해야 한다.

1. 오일류(권상기 기어오일 및 유압오일 제외)

2. 각종 퓨즈(속단퓨즈 제외)

3. 각종 신호기용 램프(승강기 내부조명 및 인테리어조명 제외)

4. 점검용 소모자재(볼트, 너트 등)

5. 형겔

제7조(점검방법 및 시간) ① “을”은 계약승강기에 대해서 항상 안전하고 양호한 상태를 유지 하도록 해야 하며, 다음 항목을 실시한 경우 점검일지(실시 내용과 결과)를 작성하여 “갑”에게 제공한다.

1. 제4조제1호에서 정하는 자체점검

2. 제4조제3호에서 정하는 안전검사 입회

3. 긴급조치 및 고장수리

4. 기타 점검 및 예방정비

② 제1항제1호에 따른 자체점검의 점검주기는 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」 제13조에 따른다.

※ 「승강기 안전관리법 시행령」 제30조제2항에 따라 자체점검의 주기를 조정할 수 있는 경우에는 아래와 같이 한다.

② 제1항제1호에 따른 자체점검의 점검주기는 「승강기 안전관리법 시행령」 제30조 제2항에 따라 3개월(또는 2개월)로 한다.

③ 제1항의 자체점검 등 유지관리는 “을”의 근무시간(“을”의 통상 근무일의 통상 근무시간)내에 실시하기로 하며, “갑”의 요청에 의하여 “을”의 근무시간 외에 별도의 점검 등 유지관리를 실시할 경우에는 “갑”은 “을”에게 추가 비용을 지급해야 한다. (단, 근무시간 내에 점검을 시작하여 계속 한 경우는 근무시간 내에 점검을 실시한 것으로 간주한다.)

④ 불시의 고장이나 사고가 발생한 경우에는 “갑”의 통보에 의하여 제3항에도 불구하고 “을”은 신속하게 유지관리 인력을 파견하여 필요한 조치를 해야 하고, 그에 따른 비용은 추후에 정산한다. 단, 수리는 별도 유상계약에 의한다.

제8조(긴급조치 등) “을”은 유지관리대상 승강기에 대해서 상시 연락 가능한 비상연락처를 “갑”에게 제공해야 하며, 고장이 발생한 경우에는 “갑”의 통보에 의하여 신속히 기술자를 파견하여 필요한 조치를 해야 한다.

1. 주간연락처 :
2. 야간연락처 :
3. 이동통신 :

제9조(법정검사) ① “을”은 법 제32조제1항제1호 및 제3호에 따른 정기검사 및 정밀안전검사에 임회하여 철저한 검사가 이루어지도록 한다.

- ② 제1항의 정기검사 및 정밀안전검사에서 “을”의 고의 또는 부주의 등에 의해 지적되는 사항에 대해서는 “을”이 모든 책임을 지고 보완한다.

제10조(유지관리비 청구 및 지불) “을”은 부가가치세를 포함한 월정유지관리비를 매월 ()일 까지 청구하고, “갑”은 청구일로부터 ()일까지 “을”에게 지급한다. 단, 점검유지관리기간이 1개월 미만일 경우 유지관리비는 일수로 산정하여 지불한다.

제11조(책임의 한계) ① “을”이 계약기간 내에 본 계약을 수행함에 있어 “을”의 고의 또는 과실에 의하여 발생한 승강기의 사고와 “을”의 직원이 해당 작업 중 입는 사고에 대하여는 “을”이 책임을 진다.

- ② “갑”의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 일체의 사고 및 손해에 대하여는 “갑”의 책임으로 한다.

제12조(면책사항) 유지관리 및 책임의 한계는 해당 승강기 기계실 분전반 내의 전원차단기 2차측 이후로 하며, 다음 각 호의 경우로 인하여 발생한 고장 및 사고 또는 “갑”의 직접 및 간접 손해에 대하여 “을”은 면책된다.

1. 천재지변, 화재, 도난, 공장폐쇄, 파업, 출입통제, 전쟁, 내란, 폭동 등 불가항력으로 발생한 사고
2. “갑”의 건물자체의 하자, 기타 “을”의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 발생한 사고
3. “갑”이 “을”과 협의 없이 임의로 시행한 전기회로의 변경, 부품의 제거, 이설교체 등의 원인으로 발생한 사고
4. “을”이 승강기 이용시 주의사항을 부착, 사전 고지하였음에도 불구하고 “갑”의 관리 또는 사용상의 부주의나 의무 불이행으로 인하여 발생한 사고
5. “갑”이 지급할 유지관리비가 체납된 경우 체납 2개월 이후에 발생한 사고
6. “을”이 본 계약을 수행하는 중에 안전운행을 위하여 제6조에서 정한 범위외의 수리 또는 부품교체를 “갑”에게 요구하였으나 “갑”이 이행하지 않아 발생한 사고

제13조(유지관리비의 조정) 본 계약 체결 후 제반 자재비 및 인건비 기타 변동사항이 발생하여 월 유지관리비의 조정이 필요한 경우에는 “갑”과 “을”이 협의하여 해당 유지관리비를 조정할 수 있다.

제14조(계약의 해지) 다음 각 호의 사항이 발생한 경우 “갑” 또는 “을”은 본 계약을 일방적으로 해지할 수 있으며, 계약을 해지하고자 할 경우에는 반드시 서면에 의하여 통보를 해야 하며, 본 계약이 해지된 경우에도 이미 발생한 계약당사자들의 권리, 의무는 아무런 영향을 받지 않는다.

1. 상대방 당사자가 해산, 청산, 파산 또는 회사정리절차에 들어가거나, 상대방 당사자가 발행한 어음이 부도 처리되었을 때
2. “갑” 또는 “을”이 본 계약상의 의무를 이행하지 않거나, 본 계약을 위반하여 ()일간의 유예기간을 둔 시정을 요구받고서도 이를 시정하지 않을 경우
3. “갑”이 본 계약상의 유지관리비 등을 3개월 이상 연체하는 경우
4. “을”이 본 계약을 직접 수행하지 않고 임의로 양도하거나 하도급 하였을 경우
5. “갑”이 “을”에게 사전 통보 없이 제3자에게 계약승강기의 점검, 정비, 고장수리, 부품수리 또는 교체공사 등의 용역을 의뢰한 경우
6. “을”이 본 계약을 수행하는 중에 안전운행을 위하여 제6조에서 정한 범위외의 수리 또는 부품교체를 “갑”에게 요구하였으나 “갑”이 이에 응하지 않아 고장발생이 빈번하고 안전에 심각한 우려가 있다고 판단되는 경우

제15조(이행보증) ① “갑”과 “을”은 본 계약의 이행을 보증하기 위하여 계약일로부터 ()일 이내에 제1조제4호에서 정하는 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 이행보증금으로 예치하거나, 보증보험(이하 “이행보증금”)에 가입하여 “갑”과 “을”이 이를 사용할 수 있는 제 증서를 상호간에 제출해야 한다.

② “갑”과 “을”은 본 계약에 의한 의무를 소홀히 하여 발생하는 손해에 대하여 귀책사유를 확인한 후 손해당사자는 계약일 부터 계약만료일후 ()개월까지 이행보증금을 사용할 수 있다.

③ “갑”과 “을”은 이행보증금을 사용하고자 하는 경우에는 사전에 그 사유를 계약당사자에게 통보해야 하고 이에 대한 이의를 10일 내에 제기하지 않으면 사용을 승인한 것으로 본다.

제16조(양도금지 및 하도급 제한 등) ① “을”은 본 계약의 내용을 직접 수행해야 하며 임의로 양도하거나 하도급 하였을 경우 “갑”은 제14조에 따라 계약을 해지할 수 있다. 다만, 「승강기 안전관리법 시행령」 제34조에 따른 하도급 범위 내에서 다른 유지관리업자에게 하도급하는 경우로서 “갑”이 서면으로 동의한 경우에는 그렇지 않다.

② 제1항의 단서조항에 따라 “을”이 하도급을 하는 경우, 다음 각 호를 작성하여 서면 동의요청시 함께 제출한다.

1. 원도급 및 하도급간 업무의 구분과 비율
2. 원도급 금액 및 하도급의 금액

제17조(계약조항의 해석) 본 계약 및 관계법 조항의 해석에 있어 “갑”과 “을”간의 해석차이가 발생한 경우, 또는 계약서에 명시되지 않은 사항에 대하여 “갑”과 “을” 쌍방의 합의가 이루어지지 않을 경우는 관련법규 및 일반 관례를 따르기로 한다.

제18조(협의사항) ① 기타 본 계약서에 기재하지 아니한 사항은 “갑”과 “을” 상호 계약 특수조건에 따른다.

② 계약만료일전 차기계약체결 및 업체변경 시 인수인계항목을 기재하여 “갑”과 “을” 상호 보관한다.

③ “을”의 불성실관리로 인하여 시설물이 훼손, 파손 또는 망실된 경우 “을”은 “갑”에게 원상복구 해야 하며 훼손 등에 따른 책임을 져야 한다.

상기와 같이 계약하며, 본 계약이 유효하게 성립하였음을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 “갑”과 “을”이 각각 날인하고 1부씩 보관한다.

년 월 일

“갑” 주 소 :
 상 호 :
 사 업 자 성 명 : ①
 사업자등록번호 :
 업 태 :
 종 목 :

“을” 주 소 :
 상 호 :
 사 업 자 성 명 : ①
 사업자등록번호 :
 업 태 :
 종 목 :